Returadresse:
Køge Kommune, TMF Plan

KØGE KOMMUNE

TMF Plan

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk
Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:
Pauline Poulsen
Tlf.: 2156 2078
Mail: pauline.poulsen@koege.dk

Dato: 4. juni 2025
Dokumentnr: 2024-020308-23

Landzonetilladelse til maskinhal på 132 m2

Kirkevej 2, 4681 Herfølge, matr. 37a Herfølge By, Herfølge

Afgørelse

Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af maskinhal på 132 m2 på adressen Kirkevej 2, 4681 Herfølge, jf. § 35, stk. 1 og § 19, stk. 1 i planloven.

Landzonetilladelsen bliver offentliggjort ved annoncering på kommunens hjemmeside den 4. juni 2025. Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Bliver der klaget over afgørelsen, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har taget stilling til klagen.

En klage over landzonetilladelsen skal være indgivet skriftligt senest fire uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.
Klagefristen løber til og med den 2. juli 2025. Se mere i klagevejledningen senere.

Når klagefristen udløber, retter vi kun henvendelse til dig, hvis der er indgivet klager over vores afgørelse. Hvis du ikke hører fra os, kan du tage landzonetilladelsen i brug.

Bemærk

Vi gør opmærksom på, at landzonetilladelsen kun gælder planlovens § 35. Du er selv ansvarlig for at indhente andre nødvendige tilladelser, herunder eventuelt byggetilladelse.

Hvis du ikke benytter landzonetilladelsen inden for 5 år, er den ikke længere gyldig. Du har benyttet tilladelsen, når bygge-/anlægsarbejdet er igangsat, og derefter fortsættes kontinuerligt, til det er færdigt.

Det ansøgte projekt

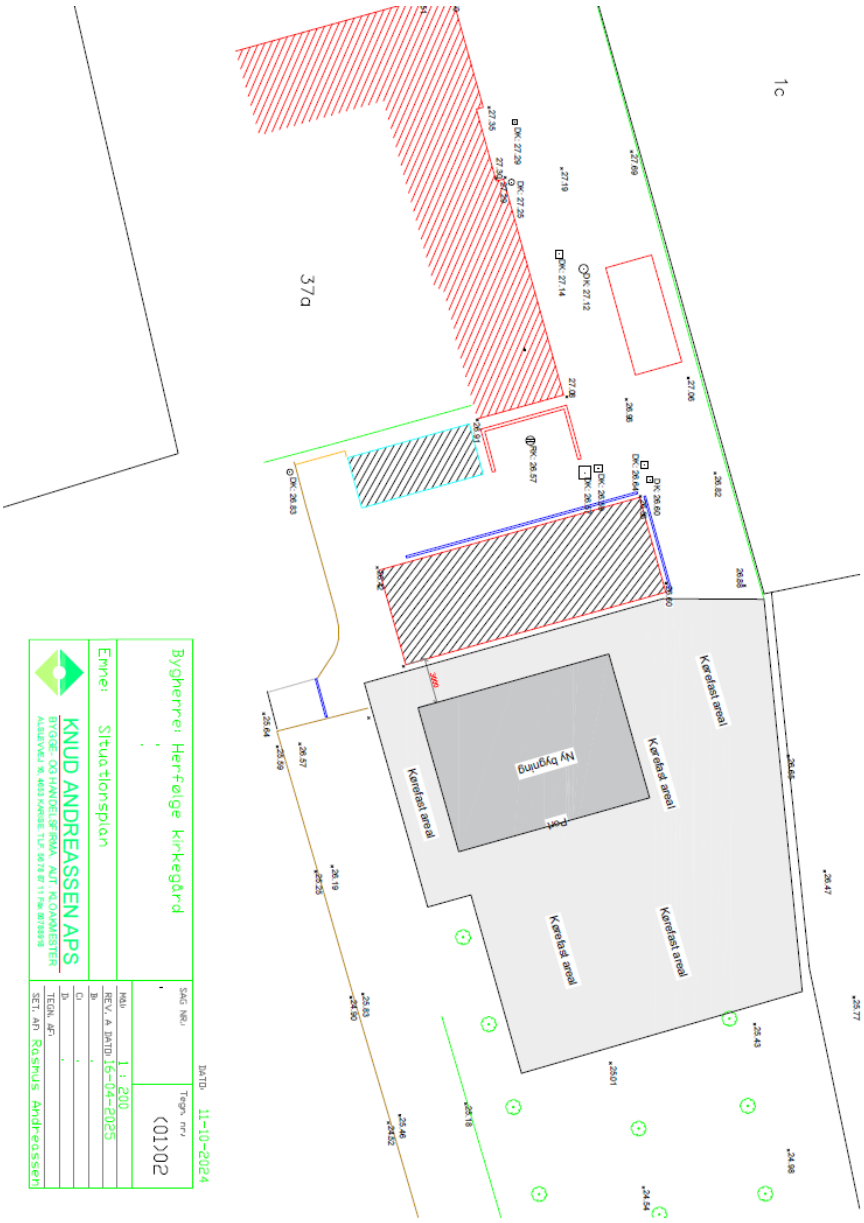
Køge Kommune har modtaget din ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af maskinhal på 132 m2 (oversigtskort).



Kort 1: Oversigtskort med ejendommens placering i Køge Kommune (rød prik)

Ansøger ønsker at bygningen kommer til at ligge parallelt med den eksisterende "kirkelade", og således at den nye bygnings sydlige gavl flugter med kirkeladens sydlige gavl, hvorved ingen del af den nye bygning kommer til at ligge inden for 10 meter fra kirkegårdsmuren. Samtidig tilrettes det kørefaste areal for så vidt angår størrelse og placering, så det passer med bygningens nye placering. Bygningen afskærmes ved beplantning, der dog holdes i en højde, der sikrer, at beplantningen ikke hindrer det frie indsyn til og udsyn fra Herfølge Kirke.

Bygningen opføres i grafitgrå bølgepladser med mørkegrå bølgeeternittag.



Kort 2: Tegning viser udsnit af situationsplanen med den ansøgte placering

Gældende planforhold og udpegninger

Landzone

Ejendommen ligger i landzone. Det betyder, at der ikke uden en landzonetilladelse fra Køge Kommune må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. § 35, stk. 1 i planloven.

Ejendommen ligger inden for et område, der er kortlagt som et værdifuldt kulturmiljø og bevaringsværdigt landskab.

Særligt bevaringsværdigt kulturmiljø
Udpegningen for værdifuldt kulturmiljø, som er særligt bevaringsværdigt, er i forbindelse med stationsbyen Herfølge By.

Herfølge er en landsbyejerlaug med station og stationsbyagtig bebyggelse. De agrare træk er neddæmpede i ejerlauget centrale del, da Herfølge er stærkt præget af boligbebyggelse, service- og handelsbygninger samt industri og tekniske anlæg. Uden om dette bebyggede areal er der stadig landbrugsarealer i drift og finder udflyttede gårde, husmands bebyggelser, velbevarede udskiftningsgærder, rester af ejerlaugsgærder og skovgæder, men også fabrikker og højspændingstracéer

Kulturmiljøet er særligt sårbart over for nedrivning eller manglede vedligeholdelse af bygninger samt til- og ombygninger, der ikke er i stil og materialevalg harmonerer med lokal byggeskik. Yderligere udstykning af landsbykernens gamle gårdtofter

Jf. kommuneplanens retningslinje 4.2.1 må der inden for de kulturhistoriske interesseområder som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg, ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt i henhold til Planlovens landzonebestemmelser. Bygninger og anlæg inden for områderne skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af værdierne.

Jf. retningslinje 4.2.3 skal det vurderes, om oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier vil blive påvirket i en grad, der er i strid med de hensyn, kommunen skal varetage, ved følgende forhold: bl.a. nedrivning eller opførelse af nye bygninger.

Bevaringsværdigt landskab Vedskølle-egnen
Udpegningen for bevaringsværdigt landskab er i forbindelse med Vedskølle-egnen, som er karakteriseret af gård- og godslandskabet med store, åbne dyrkningsfelter indrammet af små løvskove, kraftige hegn og alleer. Særligt vigtigt er godslandskabet omkring Vallø Slot og Dyrehaven i Stevns Kommune, Billesborg Hovedgård med tilhørende alleer og Billesborg Indelukke.

Landskabet er sårbart over for udfyldning eller opløsning af landskabsrummene ved fx spredt bebyggelse, høje tekniske anlæg, master, rydning af levende hegn, manglende vedligeholdelse af alléerne samt skovrejsning.

Jf. kommuneplanens retningslinje 4.1.1 må der inden for landskabsområderne som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller inddrages arealer til byudvikling, råstofindvinding og placering af ren jord, fx i form af volde. Bygninger og anlæg inden for områderne skal placeres og udformes med hensyntagen til

bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af værdierne.

Lokalplan 8-01 – Overførsel af landzonearealer til byzone
Ejendommen er omfattet af lokalplan 8-01 delområde V, som udlægger ejendommen til offentligt formål såsom kirke, kirkegård og lignende formål.

Lokalplanens overordnede formål er at overføre en række mindre landzonearealer indenfor eksisterende byområder til byzone. Disse mindre arealer overføres i overensstemmelse med kommuneplanen for at sikre lige forhold for ejendommene i byen.

Lokalplanens bestemmelser indenfor delområde V, omhandler alene forebyggelse af støjgener, hvilket ikke er relevant for det ansøgte. Der skal derfor ikke meddeles dispensation fra den gældende lokalplan til det ansøgte.

Kirkebyggelinje

Din ejendom ligger nær en kirkebyggelinje, der er beskyttet inden for 300 meter fra en kirke forbudt at opføre bebyggelse, som er over 8,5 meter højt. Beskyttelseslinjen har til formål at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet, mod at der opføres bebyggelse, som virker skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet. I tilfælde, hvor kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen, gælder forbuddet dog ikke. Beskyttelseslinjen regnes fra kirkebygningen og ikke f.eks. fra kirkemuren. Bestemmelsen omfatter alt byggeri, herunder også placering af siloer, elmaster og vindmøller. Dit projekt kræver ikke en dispensation fra kirkebyggelinjen for at kunne gennemføres.

Fredningen Herfølge Kirke
Ejendommen er opfattet af en fredningsdeklaration af 24. maj 1952, der er tinglyst på ejendommen den 28. maj 1952. Ifølge deklarationen må den del af matr.nr. 37a Herfølge by, Herfølge, som ligger øst for sognevejen og nord og øst for kirkegården kun benyttes til beboelse, landbrug eller havebrug; anden erhvervsvirksomhed må ikke finde sted. Inden for en afstand af 10 m fra kirkegården må der ikke bygges, plantes højstammede træer, graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon og telegrafmaster og lignende, ej heller udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne kirkevej 2og lignende. Fredningsnævnet har d.28. april 2025 meddelt dispensation til at opføre en ny maskinhal på 132 m2 på kirkegården.

Habitatnatur – Internationale beskyttelsesområder (Natura 2000) og bilag IV-arter

Landzonetilladelser er omfattet af planhabitatbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 2, jf. § 4 samt § 7, stk. 1, nr. 1 og 2. Det betyder, at kommunen forud for, at der træffes afgørelse om landzonetilladelse, skal vurdere om projektet i sig selv eller i samspil med andre projekter kan have en væsentlig negativ indflydelse på internationale naturbeskyttelsesområder eller på

særligt beskyttelseskrævende arter, samt deres yngle- og rasteområder.

Nærmeste internationale beskyttelsesområde (Natura 2000-område) er habitatområde H198 Vallø Dyrehave ca. 3,3 km sydøst for ejendommen.

Indenfor en radius af 1 km fra det ansøgte er der ikke kendskab til forekomst af nogen bilag IV-arter.

På grund af afstanden til Natura 2000-områder og bilag IV-arter er det Køge Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning på disse.

Naboorientering

Sagen blev den 15. maj 2025 sendt i 14 dages naboorientering, jf. planlovens § 35, stk. 4. Køge Kommune har ikke modtaget nogle bemærkninger fra naboerne.

Vurdering

Kommunen vurderer, at det ansøgte kan tillades i overensstemmelse med de hensyn, der skal varetages med planlovens bestemmelser for planlægning i det åbne land, herunder kommunens egne retningslinjer og den sædvanlige praksis på området.

Kommunen vurderer, at maskinhallen ikke vil være i strid med udpegningerne for værdifuldt kulturmiljø og bevaringsværdigt landskab, da der er tale om en bygning indenfor et afgrænset "haveareal", og at bygningen er til privat brug for kirken.
Med afsæt i ovenstående er det Køge Kommunes samlede vurdering, at der kan gives landzonetilladelse til bygningerne, som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Husk inden du går i gang

Fund af arkæologisk materiale

Jordarbejder skal standses, hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder. Fundene skal straks anmeldes til Museum Sydøstdanmark på mail museerne@museerne.dk eller telefon 70 70 12 36.

Jordforurening

Hvis du under bygge- eller jordarbejder konstaterer en forurening af jorden, eller der sker en forurening af jorden, skal du straks give besked til Køge Kommune på mail tmf@koege.dk.

Terrænregulering

Inden du går i gang med at terrænregulere jorden på din grund, skal du være opmærksom på, at der er regler for, om du må regulere den, og hvor meget du evt. må regulere den. Hvis det ikke fremgår af din ansøgning, at du ønsker at terrænregulere, skal du kontakte os for at høre om dine muligheder.

Flagermus

Gamle (landbrugs)bygninger og haver med store træer er potentielle yngle- og rastesteder for flagermus. Men da de har et stort spredningspotentiale og lever i såkaldte metapopulationer, vil nedlæggelsen af en enkelt landbrugsbygning/fældning af enkelte træer ikke have betydning for områdets økologiske funktionalitet eller bestanden.

Hvis du på forhånd er klar over, at der er flagermus på loftet, eller i træer som fældes, eller hvis der under arbejdet opdages flagermus, skal disse fjernes ved en udslusning, inden arbejdet påbegyndes/fortsættes. Naturstyrelsen vil kunne rådgive om udslusning.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Køge Kommune. Hvis Køge Kommune fastholder afgørelsen, sender Køge Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over denne afgørelse har opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Kopi af tilladelsen sendes til:

- Danmarks Naturfredningsforening:dn@dn.dk og dnkoege-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk og koege@dof.dk

Venlig hilsen

Pauline Poulsen